

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2970/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายงวนเชียง แซ่บู้

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 45

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2), มาตรา 142 (5), มาตรา 225 วรรคสอง, มาตรา 247

ปัญหาว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่นั้นแม้จำเลยจะมีได้ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาวินิจฉัยให้

บ้านที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องนั้น บุตรและภริยาจำเลย อาศัยอยู่ และยังคงใช้ชื่อยี่ห้อบ้านหลังดังกล่าวเป็นยี่ห้อร้านของจำเลย จำเลยไป มาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบ้านหลังนี้ แสดงว่าบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องเป็น ภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้ และ การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องยังบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องก็ถือได้ว่าได้ส่งยัง ภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์โดยจำเลยได้ ตกลงกับโจทก์ว่า หากจำเลยส่งจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่มีในบัญชีกระแสรายวัน ของจำเลย ก็ให้โจทก์จ่ายเงินไปได้ โดยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในเงินที่จ่ายไปได้ ตามประเพณีของธนาคาร ต่อมาจำเลยได้ส่งจ่ายเงินเกินกว่าบัญชีของจำเลย และ

โจทก์ได้จ่ายเงินไปแล้วแต่จำเลยไม่นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้เบิกเงิน เกินบัญชีโจทก์อยู่ ๑๐๘,๓๙๙.๒๕ บาทจึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๓,๖๕๒.๖๒ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยรับผิดชอบในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นอกจากนี้ก็แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคงมีปัญหาในชั้นนี้ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่และจำเลยต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์หรือไม่ สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่นั้น แม้จำเลยจะมีได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้แต่เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงวินิจฉัยให้คงได้ความว่าบ้านเลขที่ ๙๕๔ ถนนหน้าวัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องนั้น จำเลยรับว่าบุตรและภรรยาจำเลยอาศัยอยู่และยังคงใช้ชื่อยี่ห้อบ้านเลขที่ดังกล่าวว่ายี่ห้อวณเชียง ซึ่งเป็นยี่ห้อร้านของจำเลย จำเลยยังคงไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบ้านหลังนี้ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องเป็นภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้ และการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องยังบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องก็ถือได้ว่าได้ส่งภูมิลำเนาของจำเลย

แล้ว ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีหรือไม่ นั้น จำเลยรับว่าจำเลยได้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คธนาคารโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๓ก. ถึง จ.๑๐ รวม ๘ ฉบับจริงและจำเลยได้ลงชื่อเป็นผู้ขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมายเลข จ.๓จริงซึ่งตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ดังกล่าวเป็นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันต่อธนาคารโจทก์เอกสารดังกล่าวลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ ซึ่งนับแต่วันดังกล่าวจำเลยได้ฝากและถอนเงินกับโจทก์เรื่อยมา ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๑๑ รวม ๑๒ แผ่นตามรายการฝากและถอนดังกล่าว เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๕๖ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีพร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายเดือน จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาต่อกันคือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายทวิสิทธิ์ คุณรัตนศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายธีร ยุงทอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ